

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Comprador **JOÃO BATISTA FIGUEIREDO**

ANEXO 1

1. Cadastro Fornecedor

Fornecedor : **PRISMA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA**

CNPJ : 06.112.992/0001-25

INSC : 124/0223932

Endereço : Av. Oitavo BC, 80

Cidade : São Leopoldo

UF : RS

CEP : 93.020-530

DDD/Fone : (51) 3037-3777

Fax : (51) 3037-3777

E-mail : regis@prismacd.com.br

Telefone (Escritório) : (51) 3037-3777 Telefone (Gerente) : (51) 9355-5220 Telefone (Vendedor) : (51) 9296-5203

2. Linha (s) Inclusa (s)

Cód. Descrição :

Obs.: Caso haja mais de uma linha com prazo diferenciado, deverá ser realizado um acordo para cada linha.

3. Condições de Pagamento

Prazo de Pagamento: 60 Dias.

Forma de Pagamento : **BOLETO BANCÁRIO**

Frete : CIF (X)

Incidência : **TOTAL DA NOTA FISCAL**

4. Acordos Comerciais

Bônus referente as compras: **3% Percentual**

Cobrança : **MENSAL**

Forma de Pagamento :

(X) Desconto Boleto Bancário. () Bonificação em produto () Depósito Conta Corrente.

Atualização da Tabela de Preços pré aviso 30 dia (s).

Observações :

1. Pagamentos em produto, deverá ser com Nota fiscal específica de bonificação, relatando a que se refere este pagamento.
2. A nota fiscal deve refletir as condições estabelecidas no pedido de compra e neste acordo comercial.

5. Política de Devolução e Troca de Mercadorias

Opção 1 : (X) **DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL**

Opção 2 : () **TROCA FISICA DE PRODUTO**

Observação :

Quando a reposição for através de Nota Fiscal de devolução de produto, o fornecedor automaticamente autoriza o desconto em duplicatas a pagar.

6. Contratação de Promotores

Numero de promotores :

7. TORNA-SE OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO Nº DE PEDIDO NO CORPO DA NOTA FISCAL DEVENDO A MESMA REFLETIR FIELMENTE AS CONDIÇÕES DA ORDEM DE COMPRA.

8. Saldos de Débitos

Caso a contratada tiver débitos ou saldo de débitos junto a contratante o montante devido poderá ser deduzido das duplicatas a pagar, a contratada que deverá providenciar a autorização junto a rede bancária, ou ainda efetuar o pagamento via depósito em conta corrente diretamente na tesouraria da matriz.

ACORDO DE FORNECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA, estabelecido na rua General Canabarro nº 2903 – centro, inscrita no CNPJ sob o nº 00.610.350/0003-31, denominada COMPRADORA e, PRISMA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o nº 06.112.992/0001-25, com sede na cidade de São Leopoldo, UF: RS, denominado FORNECEDOR, celebram o presente ACORDO COMERCIAL, mediante as cláusulas abaixo descritas e as condições comerciais expostas no ANEXO 1, fazendo parte integrante do presente.

1. DO OBJETO:

1.1 – A COMPRADORA adquire do presente instrumento, os produtos fornecidos pelo FORNECEDOR de acordo com o pedido e as condições alencadas no ANEXO 1.

2. DO PRAZO:

2.1 – Ao término da vigência do presente ACORDO COMERCIAL será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, não havendo renúncia ou rescisão ao fim do período contratual.

3. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

3.1 – As partes estabelecem que o preço, as condições de pagamento e demais características comerciais estão previstas no ANEXO 1, inclusive sem rubricada pelas partes, obrigando-se ao seu fiel cumprimento.

3.2 – É vedada a transferência do referido crédito a terceiros.

3.3 – Todo e qualquer documento relativo a cobrança deverá ser encaminhado a COMPRADORA para rua General Canabarro nº 2903 em Uruguaiana – RS CEP 97.510-220, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis antes do seu vencimento.

4. CLÁUSULAS GERAIS:

4.1 – A Ordem de Compra é o instrumento que estabelece o acerto entre a COMPRADORA e o FORNECEDOR referente a compra e venda mercantil razão pela qual, quando emitido, passa a fazer parte integrante do presente acordo.

4.2 – O recebimento das mercadorias pela COMPRADORA fica condicionado ao fiel cumprimento pelo FORNECEDOR de todos os termos e condições ajustados no ANEXO 1 bem como na Ordem de Compra. Havendo alguma divergência, fica reservado a COMPRADORA rejeitar o recebimento das mercadorias.

4.2.1 – Caso o fornecedor deixe de cumprir quaisquer compromissos financeiros ajustados no presente Acordo Comercial, ficará obrigado a liquidar o débito devidamente corrigido.

4.3 – Fica estipulado que toda a responsabilidade devida por danos causados a terceiros ou pessoas diretamente vinculada ao transporte ou quaisquer serviços, até a entrega das mercadorias, recairão sobre o FORNECEDOR.

4.4 – O FORNECEDOR se compromete em substituir também os produtos avariados decorrentes a manuseio de clientes, exposição, data de validade vencida, dentre outros.

4.5 – Todo o apoio logístico (promotor, código, EAN, EDI, etc...) do FORNECEDOR a COMPRADORA, será acertado diretamente com o Departamento Comercial.

4.6 – O FORNECEDOR concorda em resguardar a COMPRADORA, assumindo toda a responsabilidade a que deu causa, sobre qualquer reclamação civil ou criminal, multas, indenizações, perdas e danos, danos morais e outras despesas, mesmo que tais reivindicações não tenham fundamentos, sejam fraudulentas ou falsas, decorrentes de infração, verdadeira ou alegada de qualquer patente, marca registrada ou direitos autorais relacionados com qualquer mercadoria envolvendo o presente acordo ou resultante de dano pessoal a propriedade ou a quaisquer perdas e danos, afetando a quem quer que seja, resultante, total ou parcialmente, de qualquer defeito, real ou alegado, de tal mercadoria ou da insuficiência da dita mercadoria no sentido de atender as especificações ou quaisquer garantias, expressas ou implícitas ou resultado de qualquer violação, real ou alegada, relacionada com tal mercadoria ou seu fabricante, posse, uso ou venda, de qualquer lei, portaria ou decreto, norma ou regulamentação governamental.

4.7 – É de responsabilidade exclusiva do FORNECEDOR a entrega das mercadorias a COMPRADORA no seu local de destino.

Uruguaiana, 12 de Setembro de 2012.


FORNECEDORA

Cargo: Controler

CPF : 816.692.169-34

Carimbo da Empresa

06.112.992/0001-25

PRISMA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
E REPRESENTAÇÃO LTDA

Av. 8º BC, 80

Bairro Fião CEP 93020-530

São Leopoldo - RS


SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Ismael Ali Muhd Baklizi

Supermercado Baklizi Ltda.

CNPJ: 00.610.350/0003-31



PRISMA

POLÍTICA DE DEVOLUÇÕES

Motivos para devolução:

- Defeitos de fábrica: devolução 100%;
- Avaria no transporte: Prazo de notificação no máximo 48 horas após o recebimento do pedido – devolução 100%;
- Produtos enviados em desacordo com o pedido: Prazo de notificação no máximo 48 horas após o recebimento do pedido – devolução 100%;
- Produtos não cadastrados: Prazo de notificação no máximo 48 horas após o recebimento do pedido – devolução 100%;
- Produtos vencidos/avariados no ponto de venda (*);

(*) O produto vencido/avariado deverá ser analisado cada caso, sendo reembolsado no máximo 50% do valor dos produtos. Critérios para cálculo de reembolso: 30% para avariados e para 50% vencidos.

Forma de reembolso:

- Os reembolsos serão efetuados somente mediante emissão da Nota Fiscal de Devolução;
- Após entrada da Nota Fiscal de devolução na empresa, o reembolso será através de Nota Fiscal de bonificação.

Procedimento de devolução:

- Informar o SAC sobre a situação de devolução;
- A emissão da Nota Fiscal de Devolução, deverá ser conforme a Nota Fiscal de origem, especificando no campo informações complementares o número das Notas de origem utilizadas e o motivo da devolução;
- O SAC deverá receber uma copia da Nota Fiscal de Devolução, para validar as informações e pedir a coleta da mercadoria;
- Para Notas Fiscais Eletrônicas enviar para SAC o arquivo XML;

01/08/2012

Responsável: Ana Camillo

Gestor: Carla

Fones: (51)9164-5985 ou (51)3037-3777 e para clientes 0800 905 3055

E-mail: comercial@prismacd.com.br



ACORDO COMERCIAL 2005

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA

Comprador :

ANEXO 1

1. Cadastro Fornecedor

Fornecedor: Prisma Centro de Distribuição e Representação Ltda.
Contrato específico de fornecimento Linhas Orval e Gota Dourada.
CNPJ: 06.112.992/0001-25 INSC: 124/0223932

Endereço: Av. 8ª BC, 80 Fiação

Cidade: São Leopoldo UF: RS CEP: 93020-530

DDD/Fone: (51) 3037-3777 Fax: o mesmo E-mail: vendas.prismacd.com.br

Telefone (Escritório): 30373777 Telefone (Gerente): 92593652 Telefone (Vendedor): 92593289

2. Linha(s) Inclusa(s)

Cód. Descrição:

Obs.: Caso haja mais de uma linha com prazo diferenciado, deverá ser realizado um acordo para cada linha.
Contrato específico de fornecimento Linhas Orval e Gota Dourada.

3. Condições de Pagamento

Tipo de Prazo:

Forma de Pagamento: bancária

Prazo em dias: 60 dias

Incidência: TOTAL DA NOTA FISCAL

4. Condições da Nota Fiscal

Destaca desconto na NF: () sim () não

Frete: CIF (X) Frete: FOB ()

Atualização da Tabela de Preços Pré aviso ____ dia(s).

Observações:

1. A nota fiscal deve refletir as condições estabelecidas no pedido de compra e neste acordo comercial.
2. O fornecedor deverá diferenciar suas tabelas refletindo plenamente as diferenças de alíquotas de ICMS as diversas regiões do país.

5. Acordos Comerciais

Tipo: FIDELIDADE (5)% Centralização: () % Trocas.....: () %

Distribuição.....: () % Crescimento: () %

Forma de Pagamento: DESCONTO NA DUPLICATA

6. Política de Devolução e Troca de Mercadorias

Opção 1: () DEVOLUÇÃO NOTA FISCAL

Opção 2: () TROCA FÍSICA DE PRODUTO

7. Contratação de Promotores

LOJAS:

8. Degustadoras

LOJA:

9. TORNA-SE OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO Nº DE PEDIDO NO CORPO DA NOTA FISCAL DEVENDO A MESMA REFLETIR FIELMENTE AS CONDIÇÕES DA ORDEM DE COMPRA.

10. Saldos de Débitos

Caso a contratada tiver débitos ou saldo de débitos junto a contratante o montante devido poderá ser deduzido das duplicatas a pagar, a contratada que deverá providenciar a autorização junto a rede bancária, ou ainda efetuar o pagamento via depósito em conta corrente diretamente na tesouraria da matriz.

11. Participação Cooperativa em Eventos Especiais

Meio de Recebimento:

() - Verba () - Bonificação

() - Desconto no Pagamento de Duplicata

Tipo de Evento:

Evento de Aniversário.....: R\$ conforme item 5 fidelidade

Inauguração de loja.....: R\$ conforme item 5 fidelidade

Reinauguração de loja.....: R\$ conforme item 5 fidelidade

Anúncios.....: R\$ conforme item 5 fidelidade

Encartes.....: R\$ conforme item 5 fidelidade

Incentivo de Vendas.....: R\$ conforme item 5 fidelidade

Especiais de Época.....: R\$ conforme item 5 fidelidade

ACORDO DE FORNECIMENTO

Pelo presente instrumento particular, SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA, estabelecido na rua General Canabarro n° 2903 - centro, inscrita no CNPJ sob o n° 00.610.350/0003-31, denominada COMPRADORA e, Prisma Centro de Distrib e Repres, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o n° 06.112.992/0001-25, com sede na cidade de Sao Leopoldo, UF: RS, denominado FORNECEDOR, celebram o presente ACORDO COMERCIAL, mediante as cláusulas abaixo descritas e as condições comerciais expostas no ANEXO 1, fazendo parte integrante do presente.

1. DO OBJETO:

1.1 - A COMPRADORA adquire do presente instrumento, os produtos fornecidos pelo FORNECEDOR de acordo com o pedido e as condições elencadas no ANEXO 1.

2. DO PRAZO:

2.1 - Ao término da vigência do presente ACORDO COMERCIAL será automaticamente prorrogado por prazo indeterminado, não havendo renúncia ou rescisão ao fim do período contratual.

3. DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO:

3.1 - As partes estabelecem que o preço, as condições de pagamento e demais características comerciais estão previstas no ANEXO 1, inclusive sem rubricada pelas partes, obrigando-se ao seu fiel cumprimento.

3.2 - É vedada a transferência do referido crédito a terceiros.

3.3 - Todo e qualquer documento relativo a cobrança deverá ser encaminhado a COMPRADORA para rua General Canabarro n° 2903 em Uruguiana - RS CEP 97.510-220, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis antes do seu vencimento.

3.4 - Nos casos de pagamento em carteira, todos os problemas de informações cadastrais fornecidas erroneamente pelo FORNECEDOR serão de sua inteira responsabilidade.

3.5 - A COMPRADORA fica desde já autorizada pelo FORNECEDOR a proceder o desconto no pagamento de seus créditos de qualquer importância faturada a maior do que aquela constante no ANEXO 1.

4. CLÁUSULAS GERAIS:

4.1 - A Ordem de Compra é o instrumento que estabelece o acerto entre a COMPRADORA e o FORNECEDOR referente a compra e venda mercantil razão pela qual, quando emitido, passa a fazer parte integrante do presente acordo.

4.2 - O recebimento das mercadorias pela COMPRADORA fica condicionado ao fiel cumprimento pelo FORNECEDOR de todos os termos e condições ajustados no ANEXO 1 bem como na Ordem de Compra. Havendo alguma divergência, fica reservado a COMPRADORA rejeitar o recebimento das mercadorias.

4.2.1 - Caso o fornecedor deixe de cumprir quaisquer compromissos financeiros ajustados no presente Acordo Comercial, ficará obrigado a liquidar o débito devidamente corrigido. A correção será feita com base no mesmo índice que o fornecedor aplica na cobrança de seus créditos em atraso.

4.3 - Fica estipulado que toda a responsabilidade devida por danos causados a terceiros ou pessoas diretamente vinculada ao transporte ou quaisquer serviços, até a entrega das mercadorias, recairão sobre o FORNECEDOR.

4.4 - O FORNECEDOR se compromete em substituir também os produtos avariados decorrentes a manuseio de clientes, exposição, data de validade vencida, dentre outros.

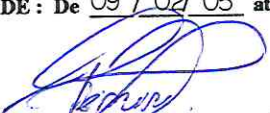
4.5 - Todo o apoio logístico (promotor, código, EAN, EDI, etc...) do FORNECEDOR à COMPRADORA, será acertado diretamente com o Departamento Comercial.

4.6 - O FORNECEDOR concorda em resguardar a COMPRADORA, assumindo toda a responsabilidade a que deu causa, sobre qualquer reclamação civil ou criminal, multas, indenizações, perdas e danos, danos morais, e outras despesas, mesmo que tais reivindicações não tenham fundamentos, sejam fraudulentas ou falsas, decorrentes de infração, verdadeira ou alegada de qualquer patente, marca registrada ou direitos autorais relacionados com qualquer mercadoria envolvendo o presente acordo ou resultante de dano pessoal a propriedade ou a quaisquer perdas e danos, afetando a quem quer que seja, resultante, total ou parcialmente, de qualquer defeito, real ou alegado, de tal mercadoria ou da insuficiência da dita mercadoria no sentido de atender as especificações ou quaisquer garantias, expressas ou implícitas ou resultado de qualquer violação, real ou alegada, relacionada com tal mercadoria ou seu fabricante, posse, uso ou venda, de qualquer lei, portaria ou decreto, norma ou regulamentação governamental.

4.7 - É de responsabilidade exclusiva do FORNECEDOR a entrega das mercadorias à COMPRADORA no seu local de destino.

VALIDADE: De 09 / 02 / 05 até 31 / 12 / 05

Uruguiana, __ de ____ de ____.


FORNECEDORA

Cargo: Coordenador de Vendas
CPF : 589947180-87
Carimbo da Empresa

SUPERMERCADO BAKLIZI LTDA
Ismael Ali Muhd Baklizi

PRISMA CENTRO DIST. E REPR. LTDA